المضلة) كل فرض والاعتزال لان القيام بأمر الدين واجب على القادر والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته ومالا يتم الواجب الابه فهو واجب ومحل الوجوب ان قدر (فان قدر على اظهار دينه) فى المحل الذى يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة (ف) الهجرة فى حقه (مستونة)

(فصل والاسارى من الكفار على قسمين قسم يكون رقيقا بمجرد السبى وهم النساء والصبيان) والمجانين من كتابى وغيرهم (وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون والامام فيهم مخير) تخيير مصلحة واجتهاد فى الاصلح لا تخيير شهوة (بين قتل) لعموم قوله تعالى اقتلوا المشركين (ورق) لانه يجوز اقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى لانه أبلغ فى صغارهم (ومن) لقوله تعالى فاما منا بعد واما فداء (وفداء بمال) للآية الشريفة (أو بأسير مسلم) لانه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجلين من المشركين من بنى عقيل رواه أحمد والترمذى (ويجب عليه فعل الاصلح) من هذه الامور المذكورة (ولا يصح بيع مسترق بينهم) أى من الاسارى (لكافر) ولو كان المسترق كافرا على الاصح (ويحكم باسلام من لم يبلغ) من السبى (من أولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة أسباب أحدها ان يسلم احد أبويه خاصة) أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر فيحكم باسلام ولد الكافر ولا يقرع لئلا يقع ولد المسلم للكافر (الثانى ان يعدم أحدهما بدارنا) كزنا ذمية ولو بكافر فتأتى بولد فالولد مسلم نصا (الثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه) لان الدين انما يثبت له تبعا وقد انقطعت تبعيته لابويه لانقطاعه عنهما واخراجه عن دارهما ومصيره الى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له فى دينه (فان سباه ذمى فعلى دينه) قال فى الانصاف لو سبى ذمى حربيا تبع سابيه حيث يتبع المسلم على الصحيح من المذهب (أو سبى) حال كونه (مع أبويه فعلى دينهما) وملك السابى له لا يمنع اتباعه لابويه فى الدين بدليل مالو ولد فى ملكه من عبده وأمته الكافرين

(فصل ومن قتل قتيلا) أو أثخنه (فى حالة الحرب فله) أى المسلم (سلبه) وكذا لو قطع مسلم من أهل الجهاد أربعة كافر فانه يستحق سلبه دون قاتله لان القاطع هو الذى كفى المسلمين شره (وهو) أى السلب (ما) كان (عليه) أى على الكافر المقتول (من ثياب وحلى وسلاح وكذا دابته التى قاتل عليها وما) أى والذى (عليها) أى فيكون له ما كان لابسه من ثياب وعمامة وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة وتاج واسورة وران وخف (وأما نفقته) أى المقتول (ورحله وخيمته وجنيبه) الدابة التى لم يكن راكبها حال القتال (فغنيمة) ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة *(تنبيه)* يكره التلثم فى القتال على أنف لا لبس عمامة كريش نعام (وتقسم الغنيمة بين الغانمين) الذين شهدوا الوقعة (فيعطى لهم أربعة اخماسها للراجل) ولو كان كافرا (سهم وللفارس على فرس هجين) وهو ما أبوه فقط عربى أو مقرف وهو ما أمه فقط عربية أو برذون وهو ما أبواه نبطيان (سهمان و) للفارس (على فرس عربى) ويسمى العتيق (ثلاثة اسهم ولا يسهم لغير الخيل) كالفيلة والبغال (ولا يسهم الا لمن) اجتمعت (فيه أربعة شروط) الاول (البلوغ و) الثانى (العقل و) الثالث (الحرية و) الرابع (الذكورة فان اختل شرط) من هذه الشروط الاربعة (رضخ له ولم يسهم)

فيرضخ